

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12414/2547

กองทัพบก
จำสิบเอกธานี ศรีจิตต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173

ป.วิ.อ. มาตรา 43

คำฟ้องของโจทก์จะเป็นฟ้องซ้อนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 ได้นั้น ในเบื้องต้น โจทก์ในคดีแรกและโจทก์ในคดีหลังต้องเป็นโจทก์คนเดียวกัน ซึ่งคำว่าโจทก์นี้รวมถึงบุคคลที่ไม่เคยยื่นฟ้องแต่อยู่ในฐานะเดียวกับโจทก์ เช่น เจ้าของรวมฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์รวม และคำว่าโจทก์รวมถึงคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ขอให้จำเลยใช้หรือคืนราคาทรัพย์สินตาม ป.วิ.อ. มาตรา 43 เป็นต้น นอกจากนี้เรื่องที่น่ามาฟ้องในคดีหลังต้องเป็นเรื่องเดียวกับคดีแรกด้วยกล่าวคือ มูลเหตุที่มาแห่งคดีต้องอาศัยหลักแหล่งแห่งข้อหาอย่างเดียวกัน ในกรณีเรียกค่าเสียหายในเรื่องเดียวกัน โจทก์จะต้องฟ้องมาในคราวเดียวกันจะมาฟ้องเพิ่มในภายหลังเป็นอีกคดีหนึ่งไม่ได้แม้โจทก์จะสงวนสิทธิไว้ก็ตาม สำหรับคดีนี้แม้พนักงานอัยการจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนต้นเงินแทนผู้เสียหายคืนให้โจทก์ในคดีอาญาไปแล้วก็ตาม แต่การที่พนักงานอัยการไม่ได้ขอเรียกดอกเบี้ยมาด้วยนั้นก็เนื่องมาจาก ป.วิ.อ. มาตรา 43 ให้พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องเรียกได้เฉพาะต้นเงินเท่านั้น สภาพไม่เปิดช่องให้เรียกดอกเบี้ยคดีแรกจึงยังไม่มี การฟ้องเรียกเงินดอกเบี้ยมาก่อน และไม่ใช้ค่าเสียหายที่พนักงานอัยการโจทก์สามารถฟ้องเรียกได้แล้วแต่ไม่เรียก หากแปลความว่าฟ้องของผู้เสียหายซึ่งเป็น

โจทก์ในคดีหลังซึ่งเรียกทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นฟ้องซ้อนทั้งหมด ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ผลจะกลายเป็นว่าคดีใดพนักงานอัยการฟ้องคดีส่วนแพ่งแทนผู้เสียหายไปแล้วจำเลยคนนั้นกลับไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยและก่อให้เกิดผลที่ไม่ควรจะเป็นระหว่างจำเลยด้วยกันรับผิดชอบไม่เท่ากัน โดยผู้เสียหายมิได้กระทำผิดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแต่ประการใด และซ้ำเติมผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง กฎหมายย่อมไม่มีเจตนารมณ์เช่นนั้น ดังนั้น ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีอาญาคดีก่อนเฉพาะต้นเงินเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยไม่เป็นฟ้องซ้อนด้วย

โจทก์ฟ้องว่า สำนักงานฉาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกหรือกองการฉาปนกิจเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมสวัสดิการทหารบกของโจทก์ มีหน้าที่เก็บเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บจากสมาชิก ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างของกองทัพบกและครอบครัว ดูแลรักษาเงินสงเคราะห์และจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งหกเป็นผู้มีหน้าที่ ได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ร่วมกันปลอมเอกสารราชการกองการฉาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของสมาชิกฉาปนกิจเรื่องขอเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิกรวม 334 ราย ด้วยการนำชื่อสมาชิกฉาปนกิจของกองทัพบกรวม 334 ราย ที่ถึงแก่ความตาย และทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพไปแล้วมาทำหลักฐานขึ้นใหม่ว่าสมาชิกฉาปนกิจของกองทัพบกทั้ง 334 ราย ดังกล่าว เพิ่งถึงแก่ความตายและยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์และระบุชื่อทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิกทั้ง 334 รายขึ้นใหม่ ปลอมลายมือชื่อนาย ทะเบียน หัวหน้าการเงินกองการฉาปนกิจ สก.ทบ. หัวหน้าสมาชิก และผู้อำนวยการ

การกองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ในฐานะผู้ทำเอกสาร ผู้ตรวจสอบเอกสาร ผู้ผ่านเรื่อง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพทั้ง 334 ราย โดยเสนอเรื่องปะปน รวมไปกับเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายอื่นที่ถูกต้อง การกระทำของจำเลยทั้งหกดังกล่าว ทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ค่า จัดการศพให้แก่สมาชิกฌาปนกิจกองทัพบกแทนโจทก์หลงเชื่อว่าเอกสารที่จำเลยทั้ง หกร่วมกันปลอมทั้ง 334 ราย ดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงอนุมัติจ่ายเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพรวม 334 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 35,207,587 บาท แล้ว จำเลยทั้งหกร่วมกันปลอมลายมือชื่อทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่จำเลยทั้ง หกกำหนดขึ้นมาใหม่ ลงลายมือชื่อรับเงินจำนวนดังกล่าวไปรวม 334 ครั้ง การที่ จำเลยทั้งหกกระทำการโดยทุจริตดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งหกต้องร่วมกันคืนเงินจำนวน 35,207,587 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องคิดเป็น เงิน 15,942,743.77 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,150,330.77 บาท ขอให้บังคับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินคืนจำนวน 243,514.71 บาท (ที่ถูก 243,524.71 บาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 143,760.50 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินคืนจำนวน 51,150,330.92 บาท (ที่ถูก 51,150,330.77 บาท) พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 35,159,475.80 บาท (ที่ถูก 35,207,587 บาท) นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 51,393,845.63 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 29 มกราคม 2541) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์กับให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยทั้งหก เป็นคดีนี้ พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6 ต่อศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ได้ เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2333-2336/2541 ในความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร และขอให้คืนเงิน จำนวน 35,349,368 บาท ที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6 ฉ้อโกงไปแก่ผู้เสียหาย (โจทก์) โดยไม่ได้ขอให้จำเลยดังกล่าวชาระดอกเบี้ยจากต้นเงินนับแต่เวลาที่ทำละเมิดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ในระหว่างพิจารณาของศาล อาญากรุงเทพใต้ ผู้เสียหายได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งหกเป็นคดีนี้ฐานละเมิดอันมี มูลจากการกระทำความผิดเดียวกันต่อศาลชั้นต้น ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วม กันใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,393,845.63 บาท และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ร่วมกันใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 51,150,330.92 บาท แก่โจทก์ ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน 35,340,378.50 บาท จำเลยที่ 4 คืนเงินจำนวน 943,115 บาท จำเลยที่ 5 คืนเงิน จำนวน 35,196,618 บาท จำเลยที่ 6 คืนเงินจำนวน 220,000 บาท แก่ผู้เสียหาย (โจทก์คดีนี้) สำหรับคดีนี้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึง ที่ 6 เป็น ฟ้องซ้อนกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2333-2336/2541 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ พนักงานอัยการโจทก์ยื่นฟ้องไว้ จึงให้ยกฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้รับผิดตาม

ฟ้อง คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6 เป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 (1) ทั้งหมดหรือแค่เพียงบางส่วน กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2333-2336/2541 ของศาลอาญากรุงเทพใต้หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 บัญญัติว่า เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว... (1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น... ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า ฟ้องโจทก์จะเป็นฟ้องซ้อนได้นั้นในเบื้องต้นโจทก์ในคดีแรกและโจทก์ในคดีหลังต้องเป็นโจทก์คนเดียวกัน ซึ่งคำว่าโจทก์นี้รวมถึงบุคคลที่ไม่เคยยื่นฟ้องแต่อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับโจทก์ เช่น เจ้าของรวมฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์รวม และคำว่าโจทก์รวมถึงคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกับคดีอาญา ขอให้จำเลยใช้หรือคืนราคาทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 เป็นต้น หลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งคือ เรื่องที่นำมาฟ้องในคดีหลังยังต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีแรกด้วยกล่าวคือ มูลเหตุที่มาแห่งคดีต้องอาศัยหลักแหล่งแห่งข้อหาอย่างเดียวกัน ในกรณีเรียกค่าเสียหายในเรื่องเดียวกัน โจทก์จะต้องฟ้องเรียกมาในคราวเดียวกันจะมาฟ้องเพิ่มในภายหลังเป็นอีกคดีหนึ่งไม่ได้ถึงแม้โจทก์จะสงวนสิทธิไว้ก็ตามสำหรับคดีนี้เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าพนักงานอัยการจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนต้นเงินแทนผู้เสียหายคืนให้โจทก์ในคดีอาญาไปแล้วก็ตาม แต่การที่พนักงานอัยการโจทก์ไม่ได้ขอเรียกดอกเบี้ยมาด้วยนั้น ก็เนื่องมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 บังคับให้พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องเรียกได้เฉพาะต้นเงินเท่านั้น สภาพไม่เปิดช่องให้เรียกดอกเบี้ย จึงเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าในคดีแรกยังไม่มี การฟ้องเรียกเงินดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวนี้มาก่อน และไม่ใช้ค่าเสียหายที่พนักงานอัยการโจทก์สามารถฟ้องเรียกได้แล้วไม่เรียก หากแปลความว่าฟ้องของผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ในคดีหลังซึ่งเรียกทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นฟ้องซ้อนทั้งหมด ย่อมก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรมแก่โจทก์ ผลจะกลายเป็นว่าหากคดีใดพนักงานอัยการฟ้องคดีส่วนแบ่งแทน
ผู้เสียหายไปแล้วจำเลยคนนั้นกลับไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยและก่อให้เกิดผลที่
ไม่ควรจะเป็นระหว่างจำเลยด้วยกันรับผิดชอบไม่เท่ากันโดยที่ผู้เสียหายมิได้กระทำผิดชั้น
ตอนกระบวนการพิจารณาแต่ประการใด และซ้ำเติมผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรมทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง กฎหมายย่อมไม่มีเจตนารมณ์เช่นนั้น ศาล
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6
เป็นฟ้องซ้อนกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2333-2336/2541 ของศาลอาญากรุงเทพ
ใต้แต่เฉพาะต้นเงินเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยไม่เป็นฟ้องซ้อนด้วย ดังนั้นที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 6 เป็นฟ้องซ้อนกับคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 2333-2336/2541 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งหมดนั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่
4 ถึงที่ 6 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตาม
รูปคดี

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-เรวัตร อิศราภรณ์-พลรัตน์ ประทุมทาน)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ